3

개인에게 도덕을 강제할 수 있는지에 관하여 제시문 (가), (나), (다)의 논점들을 비교하시오.(600~800자, 40점)

3

2010학년도 법학적성시험

제 3 교시

논 술

성명	

수험번호							

(가) 최근 들어 쉽게 해결할 수 없는 도덕적 사안들이 등장하고 있다. 과거에는 도덕률을 위반한 사례들에 대하여 법이 간섭해서는 안 된다고 주장하는 사람들이 드물었다. 그러나 오늘날에는 도박과 같은 부도덕이 자유의 이름으로 보호되어야 한다고 생각하는 사람들이 많이 있다.

사회는 스스로를 보존하기 위해 법을 만든다. 이때 법의 목적은 사회의 도덕을 수호하는 것이고, 법원의 임무는 어떤 시스템을 창조하는 것이 아니라 사회의 유산을 방호하는 것이다. 자유로운 사회라도, 그 사회를 결속시키는 토대는 공통의 정서가 가지는 응집력이다. 사회를 만드는 것은 공통의 생각들이며, 여기에는 정치이념뿐만 아니라 그 구성원들이 어떻게 행동하고 삶을 이끌어가야 하는가에 관한 생각들도 포함된다.

그러나 입법자는 무엇이 좋고 나쁜지에 대한 판단을 내릴 필요가 없다. 입법을 통해 강제되는 도덕은, 그 사회에 의해 이미 받아들여지고 있는 옳고 그름에 대한 생각들이기 때문이다. 그러한 생각들은 사회의 온전한 보존을 위해 필수적이며, 입법자는 그러한 생각들을 법으로 제정한다. 예를 들어 그는 일부일처제와 일부다처제의 장단점에 대해 따져볼 필요가 없다. 그는 일부일처제가 자기가 속한 사회 구조의 본질적 부분이라는 사실을 확인하기만 하면 된다. 이 경우 그는 자연스럽게 자기가 속한 사회의 도덕이 좋은 것이고 옳은 것이라고 받아들여야 할 것이다. 그러나

입법자가 이러한 도덕의 좋음과 옳음을 보증할 필요는 없다. 그에게 위임된 권한은 사회의 토대를 보존하는 것이지, 자기 자신의 생각에 따라 그것을 재구성하는 것이 아니기 때문이다.

(나) 정부가 시민들을 동등하게 대우한다는 것은 무엇을 의미하는가? 이것은 정부가 모든 시민들을 자유롭고, 독립되고, 동등한 존엄성을 지닌 존재로 대우한다는 것이 무엇을 의미하는가 하는 물음과 같다. 이 질문에 대해서는 근본적으로 서로 다른 두 가지 답변이 있다. 첫째는 어떤 것이 좋은 삶인가에 대해 정부는 중립적이어야 한다는 입장이다. 반면, 둘째는 정부가 그런 문제에 중립적일 수 없다는 입장이다. 인간이란 어떠한 존재이어야 하는가에 대한 이론(理論)이 없으면 정부가 시민들을 동등한 인간으로 대우할 수 없다고 보기 때문이다. 이 두 가지의 차이를 좀 더 설명해야만 하겠다.

첫 번째 입장은 정치적 결정이란 무엇이 좋은 삶인가 또는 무엇이 삶에 가치를 부여하는가에 대한 특정한 관념으로부터 가능한 한 독립되어야만 한다고 주장한다. 한 사회의 시민들은 좋은 삶에 대해 서로 다른 관념을 지니고 있다. 그렇기 때문에 많은 집단 또는 강력한 집단이 어떤 관념을 지지한다는 이유로 정부가 그 관념을 더 선호한다면 그 정부는 시민을 동등하게 다루지 않는 셈이다. 두 번째 입장은 동등한 대우의 내용 자체가 좋은 삶이란 무엇인가에 대한 관념으로부터 독립될 수 없다고 주장한다. 이 입장에 따르면 좋은 정부란 좋은 삶을 육성하는 정부이다. 그리고 동등한 대우란 각각의 사람을 대우할 때, 당사자가 실제로 좋은 삶을 살기를 원하는 것처럼 그를 대우하는 것이다.

두 입장은 모두 개인들을 동등하게 대우하고자 하지만 그 존중의 내용에 있어서 큰 차이가 있다. 첫 번째 입장을 취할 때에만 각 개인이 동등한 관심과 존중을 받을 권리가 있다는 평등의 원칙에 더 충실할 수 있다고 생각된다. 왜냐하면 그러지 않을 경우 다수에 의해 선출된 정부가 다수의 선호에 따라 좋은 삶을 규정하고 이것이 공적 도덕으로 법제화될 수 있기 때문이다. 그 결과 모든 구성원들이 개인적 선호를 성취하는 것이 불가능해질 뿐 아니라 동등하게 존중되어야 할 시민의 권리는 파괴되고 만다. 좋은 삶에 대한 여러 관념들 사이에서 정부는 중립을 지켜야 한다. 그래야만 특별한 도움이 필요한 사람들 또는 특이한 열망을 가진 사람들의 권리가 지배적 선호를 내세운 제도적 압박으로부터 보호될 수 있다.

(다) 국가의 가장 중요한 기능은 시민들이 좋은 삶을 실현하도록 돕는 것이다. 좋음의 객관적인 내용은 보편적 이성에 의해 발견될 수 있으며, 국가의 역할은 좋음에 관한 이러한 관념을 시민들의 마음속에 불어넣는 것이다.

사람들이 도덕적 삶을 지향하도록 강제하기 위해서는 올바른 법이 필수적이다. 자발적으로 절제 있고 강인하게 사는 것은 대부분의 사람들에게 즐거운 일이 아니기 때문이다. 이성적 설득보다 힘이, 고귀한 가치보다 처벌의 위협이 대다수의 사람들을 올바른 삶으로 인도한다. 어떤 사람이 한두 차례 절제 있고 올바른 행위를 한다고 해서 곧바로 덕을 갖춘 사람이라고 말할 수는 없지만, 일단 익숙해지면 그러한 행위를 적어도 고통스럽게 느끼지는 않게 된다.

어떤 사람들은 국가가 이렇게 기능하는 것은 전제와 억압의 다른 형태라고 비판한다. 이들 주장의 핵심은 자유와 관용의 이름으로 여러 도덕적 관념들 가운데서 국가가 중립을 지켜야 한다는 것이다. 그러나 이러한 주장은 중립 자체도 일종의 도덕적 판단의 결과라는 점을 망각한 것이다. 불편부당한 도덕적 판단도 그 안에 어떤 근본적인 가치를 포함하지 않을 수 없다. 이 근본적인 가치가 없다면 이들이 주장하는 자유와 관용도 정당화될 수 없다. 국가는 도덕적 삶을 완성하기 위해 할 수 있는 일을 해야 한다.

제시문 (가), (나), (다)의 논지를 활용하여 <보기>에 서술된 인권침해에 대한 책임을 현재 누가 져야 하는지에 대하여 자신의 생각을 논술하시오.(1300~1500자, 60점)

※조건:제시문 (가), (나), (다)의 논지 모두에 대한 평가를 포함시킬 것.

<보 기>

영국민이 호주에 식민지를 건설한 이후, 역대 호주 정부는 원주민 아동들을 그들의 가족으로부터 강제로 격리하여 대규모 수용 시설에서 양육했다. 이 격리 정책은 1860년대부터 1960년대까지 시행되었다. 이 정책의 대상이 된 아동들은 '빼앗긴 세대들(The Stolen Generations)'이라 불렸다. 「원주민 격리 아동 실태 보고서(Bringing Them Home, 1997)」에 의하면, 이 정책을 통해 원주민 공동체는 급속히 쇠퇴했으며 원주민들의 피해도 심각했다. 위 보고서에 대하여 당시의 호주 수상은 "오늘의 호주 시민들이 과거의 행위와 정책에 대하여 죄책감을 가질 필요도 없고, 비난을 받아서도 안 된다."라고 말했다. 이 발언은 국내외의 거센 비판을 불러일으켰다. 유엔 인권위원회는 호주 정부가 공식 사죄를 하지 않는 점을 비판했고, 호주의 시민 단체들은 정부의 공식 사죄를 촉구하는 운동을 전개했다. 이후 호주 연방의회는 2008년에 이 정책에 대해 사죄 결의안을 통과시켰다. 다음은 공식 사죄문의 일부이다.

우리는 동료 시민들에게 심각한 슬픔, 고통, 상실을 초래한 역대 의회와 정부의 정책에 대해 사죄합니다. 우리는 특히 호주 원주민과 토레스 해협 도서 거주자들의 자녀들을 가족, 공동체, 지역에서 강제로 떼어낸 것에 대해 사죄합니다. 이 빼앗긴 세대들, 또 그 후손들이 겪은 고통, 수난, 상처에 대해, 그리고 그들의 남겨진 가족들에게 사과의 말씀을 드립니다. 아울러 명예로운 종족과 명예로운 문화를 모욕하고 멸시했던 것에 대해 사과의 말씀을 드립니다. 오늘 우리는 과거를 인정하고, 모든 호주인을 끌어안는 미래를 천명함으로써 첫걸음을 내딛습니다.

(가)제도적 행위자의 의무 예컨대 국제 전쟁법이 나토(NATO)에 부과하는 것과 같은 의무 를 거론할 때, 그 의무의 수행자는 기관의 구성원이 아니라 기관 자체가 되어야 한다. 이러한 주장은 개인의 도덕적 책임이 기관으로 손쉽게 전가되어 회피될 수 있다는 점을 말하려는 것은 아니다. 오히려 어떤 의무는 전혀 개인에게 돌릴 수 없기 때문에 이러한 주장을 하는 것이다. 예컨대 개별 군인은 민간인을 고의적으로 쏘지 않을 의무를 준수해야 한다. 그러나 그에게 침략 전쟁에 가담하지 말아야 할 의무를 부과할 수는 없다. 이 주장의 핵심적 논점은 대부분의 기관이 개인보다 더 큰 숙고 및 행위 능력을 가진다는 것이다. 이러한 능력에는 정보에 대한 포괄적인 접근, 정보의 취득과 처리를 위한 세련된 수단들, 그리고 결정의 실행을 위한 정교한 구조들이 포함된다. 사실상 기관은 막대한 사회적 재화를 확보할 수도 있고, 개별 행위자들의 능력 범위를 넘어서는 중대한 위반을 저지를 수도 있다. 이러한 능력 때문에 기관은 어떠한 개인도 감당할 수 없는 특정한 의무를 지게 된다.

예를 들어 미국은 교토 의정서에 서명함으로써 실제로 미국이 서명하건 않건 간에 심각한 환경 위기에 대처할 수 있지만 개별 시민은 그렇게 할 수 없다. 그 시민은 일상생활에서 환경에 대한 의무를 가질 수는 있겠지만, 재화를 생산, 소비, 처리하는 구조의 변화를 조정하고 강제할 수 있는 시야나 능력을 갖고 있지는 않다. 따라서 기관이 아니라

개인만을 도덕적 행위자로 여긴다면, 어떤 행위에 대해서는 책임을 물을 수 없다. 도덕적 책임을 개인에게 국한시킨다면 지구적 차원의 문제는 해결할 수 없을 것이다.

(나) 과거의 인권침해에 대한 책임이 현재의 우리에게 없다는 주장이 있다. 이러한 주장의 문제점은 과거의 잘못에 대한 책임을 개인 중심으로 사고하는 것이다. 개인적 책임의 관점이 우리의 도덕적 사유에서 중요한 자리를 점할 수 있다. 그러나 우리는 사회적 존재이다. 그래서 우리는 많은 책임을 개인적으로가 아니라 집단적으로 지게 된다. 사회 역시 책임을 가지며, 우리는 공동체의 일원으로서 그 책임을 공유한다.

개인들을 사회 및 사회적 재화로부터 독립된 존재로 간주하고 이 개인들에게 사회적 재화를 분배하는 것을 정의의 문제로 인식하는 것은 잘못이다. 개인을 여러 속성을 지닌 하나의 독립된 실체로 간주하는 원자론적 관점으로는 개인의 정체성과 능력 자체가 사회적 과정과 관계의 산물이라는 점을 제대로 이해할 수 없다. 사회는 사회로부터 독립된 존재로서의 개인들에게 재화를 분배하는 것이 아니라, 정체성과 능력의 측면에서 개개인을 형성하는 것이다.

사회는 집단들로 이루어지며, 사회 집단은 구성원들의 속성이 아니라 그 집단의 정체성에 의해 규정되는 것이다. 때때로 구성원들이 공유하는 일련의 속성이 자신 또는 다른 사람을 어떤 사회 집단의 구성원으로 분류하는 필요조건이 되기도 한다. 그러나 개인을 집단의 구성원으로, 나아가 사회의 구성원으로 만드는 것은 특정한 사회적 지위와의 동일시, 사회적 지위가 산출하는 공통의 역사, 그리고 사회적 정체성의 내면화 과정이다.

(다) 민족적 책임은 자기 민족의 업적에 대해 자랑스럽게 생각하고 말하는 개인들에게 생긴다. 이러한 사실은 민족적 책임의 범위를 보여 준다. 왜냐하면 개개인이 자부심을 느끼도록 한 역사적 행위에만 민족적 책임이 미치기 때문이다. 민족적 자부심을 불러일으킨 행위가 어떤 잘못된 상황과 인과적 연관성을 가진다고 누군가 말할 때, 문제가 되는 잘못된 상황과 그 사람 사이에 잠재적 책임의 통로가 형성된다. 따라서 정치적 정체성 형성의 주요한 형태인 민족적 소속감은 어떤 책임을 수반한다.

이러한 형태의 귀속 과정에 참여한 개인은 자신이 스스로를 민족에 연관시키는 부분만큼 책임을 갖게 된다. 즉 그는 이러한 책임을 자신의 민족적 정체성을 통해서만 갖게 된다는 것이다. 이것은 중대한 인권침해 행위가 발생한 이후에 출생했다는 사실 자체가 그의 책임을 필연적으로 면제해 주지는 않는다는 것을 의미한다. 개인은 상상력을 통해 이 인권침해 행위의 원인과 자신을 연관시킬 수 있다. 그가 민족적 업적에 대해 자신이 그것을 이룬 사람이라고 상상함으로써 자부심을 가지게 될 때, 그는 그러한 업적을 초래한 역사적 행위의 책임이 자신에게 있다고 생각하게 된다. 이런 식으로 개인은 역사적 성취를 낳은 동일한 행위가 가져온 끔찍한 결과에 대해서도 책임을 느끼게 된다.

* 확인 사항

○문제지와 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확하게 표기했는지 확인하십시오.